

0002766-65.2020.8.26.0506
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Guacy Sibille Leite
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2295697/2019 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Jonathan Mendonça de Santana
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

JONATHAN MENDONÇA DE SANTANA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
Foro de Ribeirão Preto
3ª Vara Criminal
Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002766-65.2020.8.26.0506 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0002766-65.2020.8.26.0506 - 1655/19
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 2295697/2019 - 03º D.P. RIBEIRAO PRETO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Jonathan Mendonça de Santana
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

JONATHAN MENDONÇA DE SANTANA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 29, caput, todos do Código Penal, porque, de acordo com a acusação, em 09 de outubro de 2019, durante o repouso noturno, por volta de 22h13min, na Avenida Renê

Oliva Strang, nº 1855, bairro Jardim Jamil Seme Cury, nesta cidade e comarca, juntamente com GABRIEL SCHIAVONI BARONI e com outro indivíduo não identificado, agindo de comum acordo e unidade de propósitos, mediante rompimento/destruição de obstáculo, tentaram subtrair para si coisas alheias móveis pertencentes estabelecimento comercial denominado "Natanael Minimercado Ltda. ME", o que somente não foi consumado por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo apurado, os agentes, intencionados em praticar um furto, muniram-se de um martelo e uma talhadeira e se dirigiram durante a noite até o estabelecimento comercial supracitado a fim de subtrair bens móveis do seu interior. Fazendo uso das ferramentas citadas, conseguiram danificar o muro do imóvel e ingressaram neste. Contudo, vizinhos do minimercado escutaram ruídos de pancadas e acionaram a Polícia Militar, cujos agentes chegaram ao local e surpreenderam três indivíduos, um dos quais conseguiu se evadir sem ser identificado, enquanto os denunciados foram detidos em imóveis vizinhos após também tentarem empreender fuga. Nos fundos do minimercado os policiais apreenderam o martelo e a talhadeira utilizada para romper o muro do imóvel. Presos em flagrante delito, os imputados reservaram-se no direito de se manifestarem somente em juízo (pp. 6-7).

A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2019 (p. 89). JONATHAN foi citado em 29 de outubro de 2019 (p. 118) e respondeu à acusação em 30 de maio de 2022 (p. 275).

Em 28 de janeiro de 2020, foi homologada a suspensão condicional do processo, na forma do artigo 89 da Lei 9.099/95. Contudo, houve sua revogação, mesmo após o transcurso do período de prova, pois, nesse lapso temporal, o acusado passou a responder a outros crimes (p. 271).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, nos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa pleiteou a improcedência; subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da modalidade tentada do delito, a imposição do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, a defesa requereu a extinção da punibilidade nos termos do art. 89, §5º, da Lei n. 9.099/95, pois houve o transcurso do período de prova da suspensão condicional do processo. Pois bem. Consoante ensina a doutrina, a revogação da suspensão condicional do processo pode ser obrigatória ou facultativa. Dá-se obrigatoriamente a revogação se, no curso do prazo, o beneficiário vem a ser processado por outro crime ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano (art. 89, § 3º). No caso dos autos, houve a prática de outro crime no curso do prazo, sendo hipótese, portanto, de revogação obrigatória, mesmo que após o período de dois anos. Nesse sentido é o entendimento prevalecente do Tribunal de Cidadania, conforme sua Jurisprudência em Teses: " 1) É possível a revogação da suspensão condicional do processo, ainda que expirado o período da suspensão do curso do processo, desde que comprovado que houve o descumprimento das condições impostas ou que o beneficiário passou a ser processado por outro crime no curso do prazo da suspensão.".

A respeito da alegação defensiva de não ter presenciado a apresentação das alegações finais da acusação, não há qualquer irregularidade. Primeiro porque as alegações se encontram nos autos, com acessibilidade irrestrita à Defesa. Assim, não há qualquer prejuízo. Além disso, as alegações se deram ao final da audiência da qual a Defesa participou, de modo que a saída antecipada do ato foi praticada pela própria Defesa, não podendo esta alegar prejuízo a evento que deu causa.

Rejeitadas as preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

Procede parcialmente o pedido ministerial.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de avaliação, laudo pericial, bem como pela prova oral coligida.

Interrogado em juízo, o acusado negou a prática do delito em tela. Contou que estava apenas fumando maconha com GABRIEL próximo ao local dos fatos. Informou que

uns dias antes havia sido abordado pelos policiais militares que ameaçaram de prendê-los, caso fossem novamente vistos fumando maconha. Por isso, no dia em questão, quando avistaram os policiais, passaram a fugir, correndo sobre telhados de imóveis.

A despeito da negativa, a versão do acusado não merece prosperar, pois se encontra isolada no conjunto probatório. Assim, em sentido contrário à negativa, os policiais militares inquiridos em juízo asseveraram que foram acionados a comparecer ao local dos fatos, pois os vizinhos do minimercado escutaram ruídos de pancadas. Com efeito, ao se aproximarem do local, visualizaram os agentes dentro do terreno onde fizeram um buraco para terem acesso ao minimercado. De pronto, os ladravazes, que eram três, se colocaram em fuga, mas o acusado e o comparsa GABRIEL foram detidos.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: “Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções” (MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Inclusive, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se encontra nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função

de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

A corroborar o depoimento policial, a vítima declarou em juízo que, de fato, houve o arrombamento da parede do mercado e do portão do terreno ao lado, que também pertence ao mercado.

A palavra da vítima e sua relevância para a condenação são sempre questões de reiteradas jurisprudências. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal.

Neste sentido:

"A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso". (STJ – AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

"Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte." (STJ – HC 467883/MS, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

Dessa forma, a despeito da negativa do acusado, as declarações da vítima vão ao encontro dos depoimentos testemunhais coligidos em juízo, de forma que não há dúvidas a respeito da responsabilidade do agente no crime em tela.

Aliás, considerando que o acusado e seu comparsa foram encontrados no local dos fatos, onde havia o buraco na parede e as ferramentas para tal feito, de acordo com o entendimento jurisprudencial predominante, há inversão do ônus da prova em relação àqueles que detêm a posse de bens subtraído. Assim, transferiu-se ao acusado a responsabilidade pela produção de provas a respeito de seu não envolvimento no fato delituoso narrado, do que, no entanto, não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. "REI FURTIVA" ENCONTRADA NA POSSE DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. RÉU CONFESSO. QUALIFICADORA MANTIDA. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. REGIME ABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Autoria e materialidade comprovadas com relação ao crime de furto qualificado, sobretudo pela confissão do réu, inclusive em juízo, corroborada pela vítima e por testemunha. 2. Encontro das "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora. Precedentes do TJSP (Ap. 0084710-17.211.8.26.0050 15ª C. Rel. Des. Grassi Neto j. 09.05.2013 DO 15.05.2013; Ap. 0018943-51.2007.8.26.0477 3ª C. Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro j. 15.05.2012 DO 18.05.2012; Ap. 0000975-66.2008.8.26.0511 13ª C. Rel. Des. Renê Ricupero j. 20.10.2011 DO 26.10.2011 e Ap. 0016910-73.2004.8.26.0322 5ª C. Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan j. 30.06.2011 DO 01.07.2011) (...) (TJ-SP 0008389-52.2009.8.26.0068, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 29/08/2017, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Nenhuma dúvida há acerca de o delito ter sido cometido por mais de uma pessoa, o que obriga o reconhecimento da figura qualificada de subtração, não obstante a conduta praticada por cada um dos integrantes, eis que se encontravam juntos com o mesmo propósito. Desse modo, a pluralidade de agentes foi imprescindível para o delito, tanto para execução quanto para a fuga do local, haja vista o modus

operandi.

Em consonância com a prova oral coligida, o exame pericial (pp. 98/100) conclui pela possibilidade de se inferir que as ferramentas utilizadas são aptas a romper obstáculos. Assim, somado aos depoimentos policiais e as declarações da vítima, devidamente caracterizada a qualificadora de rompimento de obstáculos.

Embora não haja dúvidas de que o crime tenha sido praticado durante o repouso noturno, considerando que se trata de furto qualificado, afasto a causa de aumento referente à prática delitiva no período noturno em observância à tese firmada no Tema n. 1087 pelo Superior Tribunal de Justiça: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Sendo assim, o delito foi praticado de forma qualificada e em sua modalidade tentada, pois o agente não o consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Comprovadas autoria e materialidade, passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como desfavoráveis, pois o agente ostenta maus antecedentes e por haver a presença de duas qualificadoras. Registra-se que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que, "em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base (HC n. 483.025/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 9/4/2019). Precedentes" (AgRg no Resp 1.954.819/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021). Não bastasse, certo é que o delito foi praticado em repouso noturno, o que também deve ser considerado nesta fase. Sendo assim, fixo a pena-base em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Inexiste causa especial de aumento de pena. Porém, presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, e, considerando o iter criminis desenvolvido pelo agente, diminuo a pena pela metade, em razão do percurso ainda remanescente para consumação. O acusado foi surpreendido enquanto se encontrava quebrando o muro para acessar o interior do imóvel, após já ter arrombado o portão do terreno ao lado. Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão e pagamento de 7 (sete) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

"(...) A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta. 4. Não há que se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no Resp 1.789.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).

Embora o acusado ostente maus antecedentes, reputo presentes as condições do artigo 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, no caso de conversão, em consonância com a inteligência do artigo 33 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR JONATHAN MENDONÇA DE SANTANA, qualificado nos autos, por incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 29, caput, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (UM) ANO, 7 (SETE) MESES E 1 (UM) DIA DE RECLUSÃO, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, no prazo e na forma a serem especificados pelo Juízo da Execução, em

regime inicial semiaberto, em caso de conversão, e ao pagamento de 7 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Faculto o recurso em liberdade.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez não há comprovação dos valores decorrentes dos danos causados.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "a", páginas 186/187 e 276).

Transitada em julgado, comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à vítima (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal), esta última, se possível, por meio do aplicativo WhatsApp; expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA